



PUTUSAN

Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DANIEL LUMA alias DEBRI**;
Tempat Lahir : Satarmata;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/11 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Satarmata, RT 014 RW 002, Desa Gunung,
Kecamatan Kota Komba, Kabupaten
Manggarai Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI**;
Tempat Lahir : Wontong;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/4 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cara, RT 012 RW 006, Kelurahan Wae
Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten
Manggarai;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **YOHANES JEMADU alias JHON**;
Tempat Lahir : Rejo;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/12 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rejo, RT 007 RW 003, Desa Ceka Luju,
Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten
Manggarai;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Petani;

IV. Nama : **BUDI RAHMAN alias BUDI;**

Tempat Lahir : Bangkalan;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/2 Juli 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorjoran 5 Timur Blok D/46, RT 009 RW
008, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Februari 2025;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Ruteng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai tanggal 4 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI, Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI, Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON, Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI, Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI, Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON, Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar *print out* hasil rekening Koran Bank BCA periode bulan Januari 2025 dan bulan Februari 2025 milik Saudara Budi Rahman alias Budi;
 - 1 (satu) jepitan yang berisi 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Permanen;
 - 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Anugerah Abadi Multi Usaha dan Saudara Budi Rahman dengan Nomor 061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/III/2025;
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer dari Geri Santoso ke Mamun Pauji dengan Nomor refrensi 801358624326 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Geri Santoso ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 798790490096 dengan jumlah Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Geri Santoso ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 790603580702 dengan jumlah Rp35.625.000,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Mamun Pauji ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 1990927908 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan dengan Nomor AHU-001015.AH.01.30. Tahun 2025;
- 1 (satu) jepitan yang berisi 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor 0402250063118;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan yang berisi 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan PT Karya Abadi Mulya;

Dikembalikan kepada kepada yang berhak yakni Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias Budi;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor 107/CAA/HRD-CB atas nama Saudara Mamun Pauji dari PT Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2024;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Mamun Pauji, SP alias Mamun;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor 108/CAA/HRD-Cb atas nama Saudara Geri Susanto dari PT Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Geri Susanto alias Geri;

- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Budi Rahman dengan merek Samsung Galaxy A12 dengan IMEI 1 353404722732762 dan IMEI 2 356997702732766;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Mamun Pauji dengan merek Tecno Pova 6 dengan IMEI 1 352814310720428 dan IMEI 2 352814310720436;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Yohanes Jemadu dengan merek Redmi A2 dengan IMEI 1 860386068561069 dan IMEI 2 860386068561069;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Daniel Luma dengan merek Oppo A58 dengan IMEI 1 860536061449577 dan IMEI 2 862536061449569;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Marianus Riski Andut dengan merek Vivo 1820 dengan IMEI 1 862516041087737 dan IMEI 2 862516041087729;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pid.Sus/2025/ PN Rtg tanggal 28 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI, Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI, Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON, Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perekrutan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar *print out* hasil rekening Koran Bank BCA periode bulan Januari 2025 dan bulan Februari 2025 milik Saudara Budi Rahman alias Budi;
 - 1 (satu) jepitan yang berisi 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Permanen;
 - 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Anugerah Abadi Multi Usaha dan Saudara Budi Rahman dengan Nomor 061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/III/2025;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer dari Geri Santoso ke Mamun Pauji dengan Nomor refrensi 801358624326 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Geri Santoso ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 798790490096 dengan jumlah Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Geri Santoso ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 790603580702 dengan jumlah Rp35.625.000,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Mamun Pauji ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 1990927908 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan dengan Nomor AHU-001015.AH.01.30. Tahun 2025;
- 1 (satu) jepitan yang berisi 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor 0402250063118;
- 1 (satu) jepitan yang berisi 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan PT Karya Abadi Mulya;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias Budi;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor 107/CAA/HRD-CB atas nama Saudara Mamun Pauji dari PT Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* milik saudara Mamun Pauji dengan merek Tecno Pova 6 dengan IMEI 1 352814310720428 dan IMEI 2 352814310720436;

Dikembalikan kepada Saksi Mamun Pauji;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor 108/CAA/HRD-Cb atas nama Saudara Geri Susanto dari PT Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Geri Susanto;

- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Budi Rahman dengan merek Samsung Galaxy A12 dengan IMEI 1 353404722732762 dan IMEI 2 356997702732766;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Yohanes Jemadu dengan merek Redmi A2 dengan IMEI 1 860386068561069 dan IMEI 2 860386068561069;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Daniel Luma dengan merek Oppo A58 dengan IMEI 1 860536061449577 dan IMEI 2 862536061449569;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Marianus Riski Andut dengan merek Vivo 1820 dengan IMEI 1 862516041087737 dan IMEI 2 862516041087729;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 14 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2025, yang dimintakan banding, mengenai lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL Luma alias Debri, Terdakwa II Marianus Riski Andut alias Riski, Terdakwa III. YOHANES Jemadu alias Jhon, Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias Budi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Turut serta melakukan perekrutan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar *print out* hasil rekening Koran Bank BCA periode bulan Januari 2025 dan bulan Februari 2025 milik Saudara Budi Rahman alias Budi;
 - 1 (satu) jepitan yang berisi 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Permanen;
 - 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Anugerah Abadi Multi Usaha dan Saudara Budi Rahman dengan Nomor 061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/II/2025;
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer dari Geri Santoso ke Mamun Pauji dengan Nomor refrensi 801358624326 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Geri Santoso ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 798790490096 dengan jumlah Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Geri Santoso ke Budi Rahman dengan Nomor refrensi 790603580702 dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



jumlah Rp35.625.000,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar *print out* bukti pengiriman dari Mamun Pauji ke Budi Rahman dengan Nomor referensi 1990927908 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan dengan Nomor AHU-001015.AH.01.30. Tahun 2025;
- 1 (satu) jepitan yang berisi 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor 0402250063118;
- 1 (satu) jepitan yang berisi 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan PT Karya Abadi Mulya;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias Budi;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor 107/CAA/HRD-CB atas nama Saudara Mamun Pauji dari PT Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* milik saudara Mamun Pauji dengan merek Tecno Pova 6 dengan IMEI 1 352814310720428 dan IMEI 2 352814310720436;

Dikembalikan kepada Saksi Mamun Pauji;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor 108/CAA/HRD-Cb atas nama Saudara Geri Susanto dari PT Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Geri Susanto;

- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Budi Rahman dengan merek Samsung Galaxy A12 dengan IMEI 1 353404722732762 dan IMEI 2 356997702732766;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Yohanes Jemadu dengan merek Redmi A2 dengan IMEI 1 860386068561069 dan IMEI 2 860386068561069;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Daniel Luma dengan merek Oppo A58 dengan IMEI 1 860536061449577 dan IMEI 2 862536061449569;
- 1 (satu) unit *handphone* milik Saudara Marianus Riski Andut dengan merek Vivo 1820 dengan IMEI 1 862516041087737 dan IMEI 2 862516041087729;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Pid.Sus/2025/PN Rtg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai tanggal 20 Oktober 2025 yang diterima tanggal 22 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya agar Para Terdakwa dipidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena pidana penjara 3 (tiga) tahun tidak sejalan dengan pola pemidanaan Mahkamah Agung yang konsisten menjatuhkan pidana antara 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang aktif;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa perkara *a quo* diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa *in casu*, karena ketentuan pidana pada Undang-Undang terdahulu tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana),

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan peraturan yang baru;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa telah diperoleh fakta yang relevan yaitu pada awalnya Saksi Geri Susanto yang merupakan *Recruitment Associate* PT Anugerah Abadi Multi Usaha (PT AAMU) membuat postingan terkait dengan mitra guna perekrutan tenaga kerja dan Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI sebagai Direktur PT Karya Abdi Mulia berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan dengan Nomor AHU-001015.AH.01.30. Tahun 2025 menyanggupi untuk melakukan perekrutan tenaga kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/II/2025 dibuat tanggal 8 Februari 2025 antara PT Anugerah Abadi Multi Usaha (PT AAMU) dengan Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI sebagai Direktur PT Karya Abdi Mulia;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/II/2025, Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI mendapatkan uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dari Manggarai Nusa Tenggara Timur sampai kebun PT AAMU beserta satu pengawal untuk setiap 25 (dua puluh lima) orang calon tenaga kerja diberi upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rincian dari uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk tiket travel Ruteng-Labuan Bajo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tiket kapal Labuan Bajo-Surabaya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tiket kapal Surabaya-Balikpapan sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), biaya makan untuk 1 (satu) hari sejumlah

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), travel Balikpapan-Kebun PT AAMU sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), biaya lain-lain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), biaya untuk Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI mendapatkan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa PT AAMU membutuhkan kurang lebih 40 (empat puluh) orang tenaga kerja dengan keahlian penanam dan pemanen kelapa sawit namun hanya disanggupi 20 (dua puluh) orang tenaga kerja oleh Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI;
- Bahwa Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI meminta Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON untuk mencari calon tenaga kerja melalui *chat* dan telepon WhatsApp, dan atas perintah tersebut Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON melakukan posting di grup Facebook "Lowongan Kerja Ruteng yang berisi "Mohon ijin untuk saudara saudara yang ada di Manggarai yang membutuhkan pekerjaan, PT AAMU membutuhkan tenaga kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang untuk merawat kebun sawit, jika ada yang berminat silakan menghubungi Nomor WhatsApp saya 0852 2531 4097";
- Bahwa atas postingan tersebut di atas, Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI dan Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI mengomentari postingan tersebut dan Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON melakukan tindak lanjut atas komentar tersebut dengan berkomunikasi dengan Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI dan Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON menawarkan kepada Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI dan Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI apabila ada teman atau saudara yang hendak ikut juga bekerja ke Kalimantan maka boleh diajak dengan syarat administratif berupa KTP dan fotokopi Kartu Keluarga dan dijanjikan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per calon tenaga kerja yang berhasil diajak;
- Bahwa Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI atas postingan dan tawaran tersebut melakukan posting ulang di grup Facebook "Lowongan Kerja Labuan Bajo", sedangkan Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI melakukan posting di akun Facebook miliknya;
 - Bahwa atas dasar penawaran tersebut, Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI membawa serta 5 (lima) orang tenaga kerja, dan Terdakwa II. MARIANUS RISKI ANDUT alias RISKI membawa 2 (dua) orang tenaga kerja, serta dijanjikan upah sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per hari apabila nanti sudah diterima bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa pada tanggal 7 Februari 2025, Saksi Mamun Pauji dimintai tolong oleh Saksi Geri Susanto untuk melakukan sosialisasi terhadap calon tenaga kerja yang sudah direkrut oleh Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI di Ruteng pada tanggal 15 Februari 2025 dikarenakan Saksi Geri Susanto sedang cuti menikah, dan setelahnya Saksi Mamun Pauji berkomunikasi dengan Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI untuk koordinasi terkait dengan sosialisasi tenaga kerja;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2025, Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON, Terdakwa IV. BUDI RAHMAN alias BUDI bersama-sama dengan Saksi Mamun Pauji berangkat dari Labuan Bajo menuju Ruteng untuk melakukan sosialisasi di rumah Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON di Jalan Nasution, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saat para calon tenaga kerja sudah berkumpul dan disediakan makan di Rumah Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON, saat Terdakwa III. YOHANES JEMADU alias JHON sedang mengobrol dan mengumpulkan syarat-syarat kelengkapan administratif berupa KTP dan Kartu Keluarga tidak berapa lama Terdakwa I. DANIEL LUMA alias DEBRI datang, dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian menyuruh semua yang ada di tempat tersebut berlutut

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menunjukkan identitas, dan membawa semua yang ada di tempat tersebut untuk ke Polres Manggarai;

- Bahwa gaji yang diberikan PT AAMU kepada tenaga kerja yang diterima adalah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa fasilitas bagi pekerja kebun sawit yang disediakan oleh PT AAMU adalah berupa mess atau perumahan yang ditempati oleh para tenaga kerja yang sudah disiapkan oleh PT AAMU, klinik untuk berobat bagi para tenaga kerja, tempat ibadah bagi tenaga kerja, sembako yang disediakan PT AAMU bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja, serta didaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka nyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum dan harus dinyatakan terbukti "Turut serta melakukan perekrutan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia", dengan demikian maka telah tepat *judex facti* menyatakan dakwaan alternatif Kedua telah terbukti pada diri Para Terdakwa;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian dimana tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, hal mana karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 250 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak pula dapat dibenarkan oleh karena berat ringannya pidana adalah menjadi kewenangan dari *judex facti*, namun demikian, terlepas dari alasan kasasi tersebut dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa dan telah terjadi perubahan KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan (termasuk kasasi) menggunakan aturan baru kecuali aturan lama lebih menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang ancaman pidananya mengalami perubahan, yaitu tidak lagi bersifat kumulatif melainkan alternatif, sehingga yang dikenakan kepada Terdakwa hanya salah satu antara penjara dan denda. Dengan demikian karena Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan, maka beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana denda;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana denda, *judex facti* tidak mempertimbangkan akan kemampuan ekonomi Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran secara nyata yang membuktikan keadaan harta Terdakwa untuk membayar pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 14 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 14 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2026